

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1451/2537

นาย ประเสริฐ รong เดช
นาง เลียม รังษี

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1713

การที่ผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายนั้นมีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยเพียงว่าสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกตามคำร้องขอหรือไม่เท่านั้น ส่วนประเด็นที่ผู้คัดค้านยกขึ้นโต้เถียงว่าที่นา 2 แปลงที่ผู้ร้องอ้างว่าเป็นทรัพย์สินมรดกของผู้ตาย ผู้ตายได้ยกให้ผู้คัดค้านในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วนั้นศาลยังไม่อาจก้าวล่วงไปวินิจฉัยได้ ผู้คัดค้านชอบที่จะไปดำเนินคดีเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากคดีนี้

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนายแจ้ง รong เดช ผู้ตาย ขณะที่ถึงแก่ความตายมีทรัพย์สินมรดกเท่าที่ทราบตามบัญชีทรัพย์สินมรดกเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 3 ซึ่งมีราคาทั้งสิ้นประมาณ 120,000 บาท โดยไม่ได้ทำพินัยกรรมและมีได้ตั้งผู้ใดเป็นผู้จัดการมรดกไว้ หลังจากผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วผู้ร้องและทายาทอื่น ๆ ได้ไปติดต่อกับนายอำเภอเพื่อขอรับทรัพย์สินมรดกแต่นายอำเภอไม่จดทะเบียนนิติกรรมโอนทรัพย์สินมรดกให้อ้างว่าต้องให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก

เสียก่อน ทำให้มีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดก ขอให้คำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นบุตรของผู้ตายก่อนที่ผู้ตายจะถึงแก่ความตาย ผู้ตายได้แบ่งปันทรัพย์สินให้แก่ทายาทไปหมดแล้ว สำหรับที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 160 และ 242 ที่ผู้ร้องอ้างว่าเป็นทรัพย์สินมรดกของผู้ตายนั้น ผู้ตายได้ยกให้แก่ผู้คัดค้านและนางแดง ชูแก้ว บุตรทั้งสองของผู้ตายแล้ว จึงไม่มีทรัพย์สินมรดกอื่นใดของผู้ตายที่ผู้ร้องจะขอจัดการมรดกต่อไปอีกขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ตั้งนายประเสริฐ รองเดชผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายแจ้ง รองเดช ผู้ตาย

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านมีว่า ผู้ตายมีทรัพย์สินมรดกที่จะตั้งผู้จัดการมรดกได้หรือไม่ ที่ผู้คัดค้านฎีกาอ้างเหตุว่า ที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 160 และ 242 ตำบลเกาะเปื๊ยะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ผู้ตายได้ยกให้ผู้คัดค้านในระหว่างมีชีวิตอยู่โดยการส่งมอบการครอบครองผู้ตายจึงไม่มีทรัพย์สินมรดกที่จะตั้งผู้จัดการมรดกได้นั้นเห็นว่า ตามทางนำสืบของผู้ร้องได้ความว่า ขณะที่ผู้ตายมีชีวิตอยู่มีทรัพย์สินเป็นที่ดินหลายแปลง แต่ผู้ตายได้แบ่งแยกให้แก่บุตรผู้ตายไปบ้างแล้ว ยังคงเหลือทรัพย์สินมรดกเท่าที่ทราบในขณะนี้เป็นที่นา 2 แปลง เนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเปื๊ยะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ราคาประมาณ 120,000 บาท ปราบฏตามบัญชีทรัพย์สินมรดก เอกสารท้ายคำร้อง

หมายเลข 3 แสดงว่า ผู้ตายอาจมีทรัพย์อย่างอื่นอีก ซึ่งไม่ได้ระบุในบัญชีทรัพย์มรดก ไม่ใช่มีเฉพาะที่นาเพียง 2 แปลงเท่านั้น นอกจากนี้ประเด็นว่าผู้ตายมีทรัพย์มรดกหรือไม่ก็เป็นเรื่องระหว่างผู้ร้องกับศาล จึงมีเหตุที่จะตั้งผู้จัดการมรดกได้ สำหรับที่นา 2 แปลงดังกล่าวผู้ร้องอ้างว่าเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตาย แต่ผู้คัดค้านโต้เถียงว่าเป็นทรัพย์ที่ผู้ตายได้ยกให้ผู้คัดค้านในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นกรณีโต้เถียงว่าที่นา 2 แปลงเป็นทรัพย์มรดกหรือไม่ แต่คดีนี้มีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยเพียงว่าสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกตามคำร้องขอหรือไม่เท่านั้น ไม่อาจก้าวล่วงไปวินิจฉัยในประเด็นที่ผู้คัดค้านยกขึ้นโต้เถียงดังกล่าวได้ ผู้คัดค้านชอบที่จะไปดำเนินคดีเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากคดีนี้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมปอง เสนเนียม-มีพาศน์ โปตระนันท์-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ